

PORADNIK DLA KANDYDATA NA STANOWISKO DS. ZABYTKOWEJ ZIELENI

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

Stan prawny: 20 września 2026 r.

1. Na czym faktycznie polega ta praca

Stanowisko nie sprowadza się do „wydawania zgód na wycinę”. Zgodnie z ogłoszeniem pracownik:

- przygotowuje projekty decyzji i postanowień dotyczących zieleni na terenach wpisanych do rejestru zabytków;
 - przeprowadza oględziny i inspekcje przed wydaniem pozwoleń;
 - kontroluje stan zachowania zieleni i sposób wykonywania prac;
 - sprawdza zgodność wykonanych działań z wydanym pozwoleniem;
 - przygotowuje zalecenia pokontrolne;
 - uczestniczy w odbiorach prac w parkach, zespołach dworskich i pałacowo-ogrodowych oraz na cmentarzach;
 - sporządza dokumentację, sprawozdania i plany kontroli.
- (nabory.kprm.gov.pl)

Ogłoszenie wymaga znajomości czterech podstawowych grup przepisów:

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, Kodeksu postępowania

administracyjnego, ustawy o ochronie przyrody oraz Prawa budowlanego. (nabory.kprm.gov.pl)

W praktyce każdą sprawę dotyczącą drzewa, krzewu, alei, parku czy cmentarza trzeba więc rozpatrywać równocześnie z kilku perspektyw.

2. Najważniejsza zasada: najpierw ustal, CO JEST WPISANE DO REJESTRU

To pierwsza czynność, zanim zaczniesz się zastanawiać nad obwodem pnia.

Trzeba ustalić treść decyzji o wpisie do rejestru, granice wpisu oraz przedmiot ochrony.

To prowadzi do zasadniczego podziału.

A. Do rejestru wpisano park, ogród albo inną formę zaprojektowanej zieleni

Przykłady:

- park pałacowy;
- park dworski;
- ogród;
- komponowany zespół zieleni;
- zabytkowa aleja, jeżeli jest objęta wpisem jako forma zaprojektowanej zieleni.

W takim przypadku usunięcie drzewa lub krzewu podlega przede wszystkim **ustawie o ochronie zabytków**.

Od 3 czerwca 2026 r. obowiązuje zasada jednej decyzji: jeżeli usunięcie drzewa z takiego parku lub ogrodu wymagałoby również zezwolenia albo zgłoszenia na podstawie ustawy o ochronie przyrody, nie prowadzi się drugiego, odrębnego postępowania. Rozstrzygnięcie dotyczące wycinki znajduje się w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków. GDOŚ wyjaśnia wprost, że takie pozwolenie „zastępuje wymagane zgłoszenie lub zezwolenie” wynikające z ustawy o ochronie przyrody. (gov.pl)

B. Do rejestru wpisano nieruchomość, ale NIE jest ona parkiem, ogrodem ani inną formą zaprojektowanej zieleni

Przykładem może być:

- zabytkowy układ urbanistyczny;
- układ ruralistyczny;
- działka z zabytkowym budynkiem;
- określony teren wpisany do rejestru z innych powodów.

Wówczas sama wycinka drzewa nie przechodzi automatycznie do procedury pozwolenia konserwatorskiego właściwej dla zabytkowego parku. Stosuje się przede wszystkim **ustawę o ochronie przyrody**, z tym że ze względu na wpis nieruchomości do rejestru organem właściwym jest **wojewódzki konserwator zabytków**. (gov.pl)

Nowelizacja obowiązująca od 3 czerwca 2026 r. celowo wyłączyła usuwanie drzew z takich nieruchomości z nowego konserwatorskiego trybu zgłoszeniowego. (eli.gov.pl)

C. Cmentarz — uwaga na pułapkę

Nie wolno przyjąć automatycznie:

„cmentarz jest zabytkiem, więc każde drzewo wymaga takiego samego pozwolenia jak drzewo w parku”.

Trzeba przeczytać decyzję o wpisie.

Jeżeli chroniony jest **cmentarz wraz z komponowaną zielenią** i zieleń ma charakter zaprojektowany, możliwa jest procedura właściwa dla zabytkowej zieleni.

Jeżeli natomiast nieruchomość jest wpisana jako cmentarz, ale konkretna zieleń nie jest objęta ochroną jako park, ogród lub inna forma zaprojektowanej zieleni, wycinkę kwalifikuje się według ustawy o ochronie przyrody.

Na rozmowie kwalifikacyjnej bardzo dobrą odpowiedzią jest więc: „najpierw sprawdzilibym decyzję o wpisie do rejestru i zakres przedmiotowy wpisu”.

3. Schemat kwalifikacji każdej sprawy

Pracownik powinien sobie kolejno odpowiedzieć na następujące pytania:

1. Czy nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków?

Jeżeli nie — co do zasady sprawę wycinki prowadzi wójt, burmistrz albo prezydent miasta, nie WUOZ.

Jeżeli tak — przechodzimy dalej.

2. Co dokładnie obejmuje wpis?

Czy jest to park, ogród lub inna forma zaprojektowanej zieleni, czy jedynie inny rodzaj zabytkowej nieruchomości?

3. Czego dotyczy wniosek?

Może chodzić o:

- usunięcie drzewa;
- usunięcie krzewów;
- cięcia korony;
- pielęgnację;
- przesadzenie;
- nasadzenia zastępcze;
- odtworzenie kompozycji;
- zmianę nawierzchni lub układu alejek;
- roboty budowlane w sąsiedztwie drzew;
- inwestycję ingerującą w system korzeniowy;
- awaryjne usunięcie złomu lub wywrotu.

4. Kto występuje?

Szczególne znaczenie ma rozróżnienie między:

- osobą fizyczną usuwającą drzewo na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą;
- przedsiębiorcą;
- spółką;
- gminą;
- jednostką organizacyjną;
- zarządcą drogi;
- właścicielem urządzeń przesyłowych.

5. Czy zachodzi sytuacja wyjątkowa?

Na przykład:

- złom lub wywrot;
- akcja ratownicza;
- zagrożenie dla życia;
- kolizja z urządzeniami przesyłowymi;
- obecność chronionych gatunków;
- drzewo będące potencjalnym pomnikiem przyrody;
- inwestycja budowlana.

Dopiero po tej kwalifikacji wybiera się właściwy formularz z działu „**Zieleń**”.

4. PROCEDURA I — usunięcie drzewa z zabytkowego parku, ogrodu lub innej zaprojektowanej zieleni

To jedna z najważniejszych procedur dla tego stanowiska.

4.1. Kiedy stosujemy tę procedurę

Jeżeli nieruchomość lub jej część jest wpisana do rejestru jako:

- park,
- ogród,
- inna forma zaprojektowanej zieleni,

usunięcie drzewa lub krzewu wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Nie ma tu znaczenia wyłącznie to, czy drzewo przekracza progi 80, 65 lub 50 cm z ustawy o ochronie przyrody.

To bardzo ważne.

Przykład: klon srebrzysty ma obwód 70 cm na wysokości 5 cm. Na zwykłej nieruchomości ze względu na rozmiar mieściłby się poniżej progu 80 cm. Jeżeli jednak rośnie jako element parku wpisanego do rejestru, samo to nie zwalnia z pozwolenia konserwatorskiego.

GDOŚ potwierdza, że dla wpisanego do rejestru parku, ogrodu lub innej zaprojektowanej zieleni pozwolenie konserwatorskie jest wymagane zarówno wtedy, gdy wycinka jest częścią prac konserwatorskich lub restauratorskich, jak i w pozostałych przypadkach. (gov.pl)

4.2. Dwa warianty

Jeżeli wycięcie drzewa jest elementem zaplanowanych **prac konserwatorskich lub restauratorskich**, przykładowo odtwarzania historycznej kompozycji parku, rozpatruje się je jako część tych prac.

Jeżeli właściciel chce usunąć drzewo z innego powodu, np.:

- złego stanu zdrowotnego,
- zagrożenia bezpieczeństwa,
- kolizji z inwestycją,
- przebudowy infrastruktury,

nadal potrzebuje pozwolenia konserwatorskiego dotyczącego usunięcia drzewa.

4.3. Zasada jednej decyzji po 3 czerwca 2026 r.

To jedna z rzeczy, które szczególnie warto zapamiętać na test.

Dawny model: w pewnych sytuacjach konieczne były dwa rozstrzygnięcia — konserwatorskie oraz wynikające z ustawy o ochronie przyrody.

Obecny model: w zabytkowym parku, ogrodzie lub innej zaprojektowanej zieleni wojewódzki konserwator zabytków rozstrzyga kwestię wycinki w jednym pozwoleniu. Jeżeli przepisy o ochronie przyrody przewidują opłatę, nasadzenia zastępcze, przesadzenie lub inne konsekwencje, stosuje się je w ramach tej procedury. (gov.pl)

Dlatego formularze i internetowe instrukcje sprzed **3 czerwca 2026 r.** należy traktować ostrożnie.

5. Co powinno znaleźć się we wniosku dotyczącym zabytkowego parku

Rozporządzenie dotyczące pozwoleń konserwatorskich wymaga między innymi:

- danych wnioskodawcy;
- wskazania zabytku i jego położenia;
- numeru księgi wieczystej, jeżeli ją założono;
- dokumentu potwierdzającego tytuł prawny;
- programu planowanych prac. (eli.gov.pl)

Program powinien pozwalać konserwatorowi ocenić wpływ prac na zabytek. Rozporządzenie wymaga w szczególności przedstawienia:

- stanu zachowania zabytku;
- oczekiwanych rezultatów prac;
- planowanych czynności;
- metod i sposobu ich wykonania. (eli.gov.pl)

W sprawie drzewa dokumentacja powinna praktycznie umożliwiać jednoznaczną identyfikację drzewa: gatunek, lokalizację, obwód, stan zachowania i przyczynę wycinki. Dobrze przygotowana dokumentacja powinna zawierać mapę albo plan z oznaczeniem drzew oraz dokumentację fotograficzną.

6. Co pracownik WUOZ powinien ustalić podczas oględzin

Oględziny nie polegają tylko na zmierzeniu drzewa.

Należy ustalić co najmniej:

tożsamość drzewa — gatunek, lokalizacja, numer zgodny z dokumentacją;

parametry — w tym obwód pnia;

stan biologiczny i statyczny — posusz, ubytki, rozkład drewna, uszkodzenia korzeni, pochylenie, pęknięcia;

znaczenie dla zabytku — czy drzewo jest elementem historycznej osi, alei, szpaleru, grupy kompozycyjnej, wnętrza parkowego albo przesłony widokowej;

wiek i prawdopodobne pochodzenie — czy może pochodzić z historycznego etapu kształtowania założenia;

możliwość zastosowania rozwiązania mniej ingerującego — pielęgnacja, zabezpieczenie, redukcja, przesadzenie zamiast usunięcia;

wpływ usunięcia na kompozycję — czy powstanie luka, zmieni się oś widokowa albo charakter zespołu;

potrzebę nasadzeń zastępczych;

kwestie przyrodnicze — dziuple, gniazda, nietoperze, chronione porosty, owady itp.

Oględziny powinny pozostawić materiał pozwalający później racjonalnie uzasadnić decyzję.

7. Chronione gatunki — pozwolenie na wycinkę nie wystarcza

To kolejna istotna pułapka.

Zezwolenie na usunięcie drzewa nie oznacza automatycznie prawa do:

- zniszczenia czynnego gniazda;
- zabicia chronionych zwierząt;
- zniszczenia schronienia nietoperzy;
- zniszczenia stanowiska chronionego gatunku.

Jeżeli podczas oględzin okaże się, że wycinka może naruszać zakazy ochrony gatunkowej, trzeba ustalić konieczność uzyskania odpowiedniego zezwolenia organu ochrony przyrody, najczęściej regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Ustawa o ochronie przyrody przewiduje w takich przypadkach możliwość wstrzymania

postępowania dotyczącego usunięcia drzewa do czasu rozstrzygnięcia kwestii gatunkowej. (gov.pl)

Praktyczna zasada: pozwolenie konserwatora na drzewo i odstępstwo od zakazów gatunkowych to dwie różne kwestie prawne.

8. PROCEDURA II — drzewo na nieruchomości wpisanej do rejestru, która NIE jest zabytkowym parkiem lub ogrodem

Tutaj punktem wyjścia jest **ustawa o ochronie przyrody**.

Przepis stanowi, że jeżeli drzewo lub krzew znajduje się na nieruchomości albo jej części wpisanej do rejestru zabytków, organem właściwym w sprawie zezwolenia na jego usunięcie jest **wojewódzki konserwator zabytków**. GDOŚ potwierdza tę właściwość. (gov.pl)

Czyli:

zwykła nieruchomość → wójt / burmistrz / prezydent miasta;

nieruchomość wpisana do rejestru → wojewódzki konserwator zabytków.

Nie należy mylić właściwości organu z podstawą prawną. W drugim przypadku decyzję wydaje konserwator, ale może on stosować **ustawę o ochronie przyrody**, a nie ustawę o ochronie zabytków.

9. Osoba fizyczna i wycinka niezwiązana z działalnością gospodarczą — szczególny tryb zgłoszenia

Jeżeli spełnione są łącznie warunki:

- nieruchomość należy do osoby fizycznej;
- drzewo jest usuwane na cel niezwiązany z działalnością gospodarczą;

zamiast zwykłego wniosku o zezwolenie stosuje się **zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa**, jeżeli drzewo przekroczy ustawowy próg.

Progi mierzone na wysokości 5 cm

80 cm — topole, wierzby, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty;

65 cm — kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny;

50 cm — pozostałe gatunki drzew. (eli.gov.pl)

To trzeba znać na pamięć.

Ważne: 5 cm i 130 cm to dwie różne wysokości

5 cm nad ziemią — przede wszystkim sprawdzenie, czy drzewo przekracza próg zwalniający z obowiązku zezwolenia/zgłoszenia.

130 cm nad ziemią — parametr wykorzystywany m.in. przy opisie drzewa, ustalaniu opłat i w dokumentacji dotyczącej usuwanych drzew.

Pomylenie tych wysokości jest częstym błędem.

10. Procedura zgłoszenia osoby fizycznej — terminy 21 + 14 + 6 miesięcy

To kolejny zestaw terminów, który warto znać bez zastanawiania się.

Krok 1 — zgłoszenie

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko;
- oznaczenie nieruchomości;
- rysunek albo mapę pokazującą lokalizację drzewa. (eli.gov.pl)

Krok 2 — oględziny

Od doręczenia kompletnego zgłoszenia organ ma **21 dni na przeprowadzenie oględzin**.

Podczas oględzin ustala się między innymi gatunek oraz obwód pnia na wysokości 5 cm. Sporządza się protokół. (eli.gov.pl)

Krok 3 — ewentualny sprzeciw

Od dnia oględzin organ ma **14 dni na wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej**.

Jeżeli sprzeciwu nie wniesiono, drzewo można usunąć. Organ może również wcześniej wydać zaświadczenie o braku podstaw do sprzeciwu; wydanie takiego zaświadczenia umożliwia wcześniejszą wycinkę. (eli.gov.pl)

Krok 4 — sześć miesięcy

Jeżeli właściciel nie usunie drzewa przed upływem **6 miesięcy od ogłędzin**, musi dokonać nowego zgłoszenia. (eli.gov.pl)

Braki zgłoszenia

Jeżeli zgłoszenie jest niekompletne, organ nakłada obowiązek jego uzupełnienia w terminie **7 dni**.

Wezwanie takie **przerywa bieg 21-dniowego terminu na ogłędziny**. (eli.gov.pl)

Skrót do nauczania

21 - ogłędziny, 14 - sprzeciw, 6 miesięcy - czas na wycinkę.

11. Kiedy jest zwykłe zezwolenie zamiast zgłoszenia osoby fizycznej

Zgłoszenie 21 + 14 dni jest wyjątkiem przewidzianym dla osoby fizycznej usuwającej drzewo na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Jeżeli drzewo chce usunąć przykładowo:

- spółka;
- przedsiębiorca w związku z działalnością;
- gmina;
- wspólnota;
- instytucja;
- osoba fizyczna, ale w związku z działalnością gospodarczą,

stosuje się postępowanie o **zezwole nie na usunięcie drzewa lub krzewu**.

Na nieruchomości wpisanej do rejestru organem jest wojewódzki konserwator zabytków. (gov.pl)

12. Krzewy i drzewa owocowe — szczególna ostrożność na zabytkach

Na zwykłej nieruchomości ustawa przewiduje szereg zwolnień, np. dotyczących niewielkich skupisk krzewów czy wielu drzew owocowych.

Na nieruchomościach wpisanych do rejestru część tych zwolnień **nie działa**.

GDOŚ zwraca uwagę, że w przypadku nieruchomości wpisanych do rejestru nie można automatycznie korzystać między innymi ze zwolnienia dotyczącego części ozdobnych krzewów oraz drzew i krzewów owocowych. (gov.pl)

Dlatego odpowiedź:

„to jabłoń, więc można ją wyciąć bez zezwolenia”

jest błędna, jeżeli chodzi o nieruchomość wpisaną do rejestru.

13. PROCEDURA III — złom i wywrot

Złom to drzewo lub jego część złamana wskutek działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy.

Wywrot to drzewo lub krzew wywrócone wskutek takich zdarzeń.

Nie należy traktować każdego suchego, pochylonego albo chorego drzewa jako „wywrotu” lub „złomu”.

W przypadku złomu lub wywrotu ustawa o ochronie przyrody przewiduje uproszczenia. Jeżeli usuwa go właściciel lub inny podmiot niewymieniony w szczególnych przepisach, co do zasady **przed usunięciem potrzebne są oględziny właściwego organu**, który potwierdzi, że rzeczywiście mamy do czynienia ze złomem lub wywrotem. Portal administracji publicznej opisuje tę zasadę wprost: przed wycięciem urzędnik potwierdza, że można skorzystać z tego wyjątku. (gov.pl)

Jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków, właściwym organem w sprawach drzew jest wojewódzki konserwator zabytków.

Nowelizacja ustawy o ochronie zabytków przewiduje przy tym wyjątki od obowiązku uzyskiwania konserwatorskiego pozwolenia na usunięcie drzewa w przypadkach szczególnych działań ratowniczych oraz ustawowo określonych złomów i wywrotów.

Praktyka urzędnika: najpierw dokumentacja fotograficzna, oględziny, protokół i ustalenie rzeczywistego charakteru zdarzenia. Dopiero później kwalifikacja prawna.

14. Akcja ratownicza

Jeżeli drzewo musi zostać usunięte podczas akcji ratowniczej przez właściwe służby z powodu bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, ustawa nie wymaga wcześniejszego przeprowadzenia normalnego postępowania.

Nie oznacza to jednak braku obowiązków dokumentacyjnych.

W szczególnych ustawowych przypadkach podmioty wykonujące takie usunięcie mają obowiązek przekazania właściwemu organowi informacji o usunięciu, wraz z dokumentacją, **w terminie 30 dni**.

Dla pracownika urzędu istotne będzie późniejsze ustalenie:

- co usunięto;
- gdzie;
- kiedy;
- kto wykonał działanie;
- jaka była przyczyna;
- czy rzeczywiście zachodziła przesłanka ustawowa.

15. PROCEDURA IV — nowy konserwatorski tryb zgłoszenia, 60 dni

Od **3 czerwca 2026 r.** część działań przy zabytkach nie wymaga już klasycznego pozwolenia konserwatorskiego, lecz **zgłoszenia wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków**.

Dotyczy to między innymi określonych:

- robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
- zmian sposobu korzystania z zabytku;
- instalowania urządzeń, tablic, reklam lub napisów;
- innych działań mogących naruszyć substancję albo zmienić wygląd zabytku. (eli.gov.pl)

Najważniejszy termin: 60 dni

Po otrzymaniu zgłoszenia wojewódzki konserwator zabytków ma **60 dni na wniesienie sprzeciwu**.

Jeżeli sprzeciw nie zostanie wniesiony, można rozpocząć działanie. Konserwator może wcześniej wydać zaświadczenie o braku podstaw do sprzeciwu; wtedy działanie może rozpocząć się wcześniej. (eli.gov.pl)

Dwa lata

Jeżeli zgłoszone działanie nie zostanie rozpoczęte w ciągu **2 lat od wskazanego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia**, potrzebne jest nowe zgłoszenie. (eli.gov.pl)

Braki dokumentacji

Jeżeli trzeba uzupełnić zgłoszenie, konserwator wydaje postanowienie zobowiązujące do uzupełnienia.

To ważne:

wezwanie przerywa termin 60 dni.

Po dostarczeniu wymaganych materiałów termin 60 dni zaczyna biec **od nowa od następnego dnia**. (eli.gov.pl)

Najważniejsza pułapka

Nowego 60-dniowego zgłoszenia konserwatorskiego **nie stosuje się po prostu do wycinki drzewa znajdującego się na nieruchomości wpisanej do rejestru, która nie jest parkiem, ogrodem ani zaprojektowaną zielenią**.

Ustawodawca wyłączył takie przypadki z tego trybu. (eli.gov.pl)

Czyli:

60 dni ≠ zwykłe zgłoszenie wycinki drzewa przez osobę fizyczną.

Dla zgłoszenia osoby fizycznej wynikającego z ustawy o ochronie przyrody obowiązuje:

21 dni na oględziny + 14 dni na sprzeciw.

16. PROCEDURA V — pielęgnacja i cięcia koron

Usunięcie drzewa nie jest jedyną ingerencją wymagającą oceny.

Ustawa o ochronie przyrody określa granice ingerencji w koronę.

Co do zasady prace wykonywane w obrębie korzeni, pnia i korony powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewu.

Usunięcie **więcej niż 30% korony rozwiniętej w całym okresie rozwoju drzewa** jest dopuszczalne tylko w szczególnych przypadkach, między innymi przy:

- usuwaniu gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
- utrzymywaniu uformowanego kształtu korony;
- wykonywaniu specjalistycznego zabiegu mającego przywrócić statykę drzewa.

Przekroczenie tego zakresu z innych powodów może być kwalifikowane jako uszkodzenie drzewa.

Usunięcie **więcej niż 50% korony** może stanowić zniszczenie drzewa.

Przy specjalistycznym zabiegu związanym ze statyką potrzebna jest dokumentacja, również fotograficzna, którą należy przechowywać przez **5 lat, licząc od końca roku, w którym wykonano zabieg**.

W zabytkowym parku trzeba dodatkowo odpowiedzieć na pytanie, czy cięcie jest pracą konserwatorską lub inną ingerencją w wygląd zabytku i czy wobec tego nie wymaga procedury konserwatorskiej.

17. Nasadzenia zastępcze i przesadzanie

Zezwolenie może nakładać obowiązek:

- wykonania nasadzeń zastępczych;
- przesadzenia drzewa lub krzewu.

Przy ustalaniu takiego obowiązku trzeba dokładnie określić:

- gatunki;
- liczbę roślin;
- parametry materiału szkółkarskiego;
- miejsce nasadzeń;
- termin ich wykonania.

W zabytkowym parku nasadzenie nie powinno być traktowane jak przypadkowa kompensacja „jedno drzewo za jedno drzewo”.

Należy uwzględnić:

- historyczny układ kompozycyjny;
- historyczny dobór gatunków;
- osie i otwarcia widokowe;

- układ alei i szpalerów;
- docelową wielkość drzewa.

Jeżeli opłata została odroczone ze względu na nasadzenia zastępcze lub przesadzenie, stan roślin ocenia się po okresie przewidzianym ustawą; mechanizm odroczenia jest związany z okresem **3 lat**.

18. Opłata za usunięcie drzewa

Jeżeli zgodnie z ustawą należy naliczyć opłatę, dla drzewa podstawą obliczenia jest jego obwód mierzony na wysokości **130 cm**, pomnożony przez odpowiednią stawkę. Dla krzewów znaczenie ma powierzchnia zajmowana przez krzewy. (gov.pl)

Jeżeli powstaje obowiązek zapłaty, zasadą jest termin **14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna**, z uwzględnieniem szczególnych zasad, jeżeli decyzja określa późniejszy początek terminu usunięcia. (eli.gov.pl)

Na złożony w odpowiednim terminie wniosek możliwe jest rozłożenie opłaty na raty lub przesunięcie jej płatności — maksymalnie na **3 lata**, jeżeli przemawia za tym sytuacja materialna wnioskodawcy. (eli.gov.pl)

19. PROCEDURA VI — roboty budowlane a zabytek i zieleń

Tu pojawia się czwarta z ustaw wskazanych w ogłoszeniu — **Prawo budowlane**.

Trzeba bardzo wyraźnie rozdzielić dwa systemy.

Pozwolenie konserwatorskie nie jest pozwoleniem na budowę.

I odwrotnie:

pozwolenie na budowę nie zastępuje wymaganej zgody konserwatorskiej.

Jeżeli inwestycja dotyczy zabytku wpisanego do rejestru, najpierw należy spełnić wymagania konserwatorskie, a następnie odpowiednie dokumenty przedstawia się w postępowaniu budowlanym.

Po zmianach od 3 czerwca 2026 r. może to być, zależnie od rodzaju czynności:

- pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków albo
- dokument potwierdzający skuteczne przejście procedury zgłoszeniowej bez sprzeciwu.

Kto jest organem budowlanym

W typowych sprawach:

- w powiecie ziemskim — **starosta**;
- w mieście na prawach powiatu — **prezydent miasta**;
- w ustawowo określonych szczególnych kategoriach — **wojewoda**.

Czyli przykładowo w zwykłej sprawie budowlanej na terenie miasta Białegostoku organem administracji architektoniczno-budowlanej będzie **Prezydent Miasta Białegostoku**, a nie WUOZ.

20. Obiekt w gminnej ewidencji zabytków a obiekt w rejestrze — nie wolno tego mylić

Rejestr zabytków oznacza mocniejszą, indywidualną formę ochrony.

Gminna ewidencja zabytków nie jest tym samym co wpis do rejestru.

Jeżeli obiekt lub obszar nie jest wpisany do rejestru, ale znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, przy pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę organ administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Konserwator ma na zajęcie stanowiska **30 dni**. Brak stanowiska w tym terminie jest traktowany jako brak zastrzeżeń do przedstawionych rozwiązań projektowych. (eli.gov.pl)

To zupełnie inna konstrukcja niż:

- pozwolenie konserwatorskie;
- 60-dniowe zgłoszenie konserwatorskie;
- 21+14-dniowe zgłoszenie wycinki.

21. Kodeks postępowania administracyjnego — jak prowadzić sprawę

KPA jest „instrukcją procesową” urzędnika.

Ustawa o ochronie zabytków lub ustawa o ochronie przyrody odpowiada przede wszystkim na pytanie **co wolno i jakie rozstrzygnięcie należy wydać**.

Kodeks odpowiada natomiast na pytania:

- kto jest stroną;
- jak wszcząć postępowanie;
- jak doręczać pisma;
- jak zbierać dowody;
- kiedy prowadzić oględziny;
- jak wzywać do uzupełnienia braków;
- jak zapewnić stronie udział w postępowaniu;
- jak zbudować decyzję;
- jak przeprowadzić odwołanie.

Podstawowa zasada — czynny udział strony

Organ musi umożliwić stronom udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranego materiału dowodowego.

W praktyce nie powinno być tak:

urzędnik przeprowadził oględziny, zebrał nowe dokumenty i od razu wydał niekorzystną decyzję bez umożliwienia stronie odniesienia się do materiału.

22. Braki formalne

Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań określonych prawem, wnioskodawcę wzywa się do usunięcia braków w wyznaczonym terminie **nie krótszym niż 7 dni**.

Należy go jednocześnie pouczyć, że nieuzupełnienie braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. Aktualne formularze administracyjne odwołujące się do KPA ujmują tę regułę właśnie w taki sposób. (eli.gov.pl)

Ważne jest odróżnienie:

braku formalnego od **braku dowodu wystarczającego do uzyskania pozytywnej decyzji**.

Nie każdy słaby argument albo niewystarczający materiał merytoryczny jest „brakiem formalnym”.

23. Organ niewłaściwy

Jeżeli podanie trafiło do niewłaściwego organu, nie powinno się po prostu powiedzieć obywatelowi:

„to nie nasza sprawa, proszę odebrać dokumenty”.

Organ powinien ustalić właściwość i przekazać sprawę właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego.

To ma szczególne znaczenie w sprawach zieleni, bo obywatel może łatwo pomylić:

- gminę;
- starostwo;

- WUOZ;
 - RDOŚ;
 - organ budowlany.
-

24. Terminy załatwiania spraw według KPA

Ogólna zasada mówi, że sprawy należy załatwiać **bez zbędnej zwłoki**.

Sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego powinna być zasadniczo załatwiona:

- w ciągu **miesiąca**;
- sprawa szczególnie skomplikowana — w ciągu **dwóch miesięcy**.

Przepisy szczególne mogą ustanawiać inne terminy.

Dlatego przykładowo ustawowy termin **60 dni na sprzeciw wobec zgłoszenia konserwatorskiego** nie jest tym samym co ogólny miesięczny termin KPA.

Tak samo termin **21 + 14 dni** w procedurze wycinki osoby fizycznej wynika z ustawy o ochronie przyrody i ma charakter szczególny.

25. Odwołanie od decyzji WUOZ

Od decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków stronie przysługuje co do zasady odwołanie.

Termin wynosi **14 dni od doręczenia decyzji**.

Odwołanie składa się **za pośrednictwem organu, który wydał decyzję**.

Czyli adresatem odwoławczym jest właściwy organ wyższego stopnia, ale strona składa pismo do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W sprawach, w których organem pierwszej instancji jest wojewódzki konserwator zabytków, organem wyższego stopnia jest zasadniczo **minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**.

W praktyce:

strona → Podlaski WKZ → Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

26. PROCEDURA VII — kontrola

Kontrola jest wyraźnie wskazana w zakresie obowiązków tego stanowiska.

Jeżeli pracownik prowadzi kontrolę w imieniu wojewódzkiego konserwatora zabytków, podstawą jest odpowiednie upoważnienie.

W trakcie kontroli trzeba przede wszystkim ustalić stan faktyczny i udokumentować go.

W przypadku zieleni będzie to przykładowo:

- czy usunięto właściwe drzewa;
- czy nie usunięto dodatkowych drzew;
- czy wykonano nasadzenia zastępcze;

- czy zachowano właściwe gatunki;
 - czy cięcia odpowiadają pozwoleniu;
 - czy prace nie uszkodziły innych drzew;
 - czy roboty ziemne nie naruszyły systemów korzeniowych;
 - czy zachowano historyczną kompozycję;
 - czy pracami kierowała osoba posiadająca wymagane kwalifikacje.
-

27. Protokół kontroli

Z kontroli sporządza się protokół.

Ustawa wymaga, aby protokół przedstawiał:

- ustalony stan faktyczny;
- stwierdzone nieprawidłowości;
- przyczyny tych nieprawidłowości;
- ich zakres;
- skutki;
- osoby odpowiedzialne. (eli.gov.pl)

Jeżeli kontrolowany odmówi podpisania protokołu, pracownik dokonuje odpowiedniej wzmianki.

Osoba odmawiająca podpisania może w ciągu **7 dni** przedstawić pisemne uwagi wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.
(eli.gov.pl)

Termin do zapamiętania: protokół — 7 dni na uwagi po odmowie podpisania.

28. Zalecenia pokontrolne

Jeżeli kontrola wykazała nieprawidłowości i nie wymagają one od razu wydania decyzji nakazowej, wojewódzki konserwator może wydać zalecenia pokontrolne i wskazać termin usunięcia nieprawidłowości. (eli.gov.pl)

Kontrolowany ma **14 dni od otrzymania zaleceń** na przedstawienie:

- umotywowanych zastrzeżeń;
- dodatkowych wyjaśnień;
- dodatkowej dokumentacji.

Następnie wojewódzki konserwator ma **14 dni od otrzymania zastrzeżeń** na:

- zmianę zaleceń wraz z uzasadnieniem albo
- odmowę ich zmiany wraz z uzasadnieniem. (eli.gov.pl)

Do zapamiętania:

7 - uwagi po odmowie podpisania protokołu; 14 - zastrzeżenia do zaleceń; 14 - odpowiedź konserwatora.

29. Zawiadomienie o zagrożeniu lub uszkodzeniu zabytku

Właściciel albo posiadacz zabytku wpisanego do rejestru lub znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji ma obowiązek zawiadomić wojewódzkiego konserwatora o uszkodzeniu, zniszczeniu albo zagrożeniu dla zabytku.

Termin wynosi **nie później niż 14 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu lub zagrożeniu**. (eli.gov.pl)

W przypadku zabytkowego parku może chodzić np. o:

- zniszczenie historycznej alei;
- gwałtowne uszkodzenia po wichurze;
- prowadzenie robót grożących systemowi korzeniowemu;
- dewastację układu parkowego.

30. Odbiór prac

Odbiór prac nie jest zwykłym „obejrzeniem, czy jest ładnie”.

Trzeba porównać:

decyzję + program prac + rzeczywiste wykonanie.

Należy sprawdzić przykładowo:

- liczbę usuniętych drzew;
- ich lokalizację;
- zgodność zabiegów pielęgnacyjnych z pozwoleniem;
- liczbę nasadzeń;
- gatunki;
- parametry sadzonek;
- miejsce wykonania nasadzeń;
- termin wykonania;
- stan drzew pozostawionych;
- szkody powstałe podczas prac;
- zachowanie historycznej kompozycji;

- dokumentację przebiegu prac.

Rozporządzenie pozwala w decyzji konserwatorskiej ustanowić obowiązek odbiorów częściowych i końcowych z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Pozwolenie może także nakazywać wcześniejsze zawiadamianie konserwatora o rozpoczęciu określonych czynności oraz prowadzenie dokumentacji prac. (eli.gov.pl)

31. Osoba wykonująca prace przy zabytkowej zieleni

Przy zabytkowym parku nie zawsze wystarcza „firma od wycinki”.

Przepisy dotyczące ochrony zabytków przewidują wymagania kwalifikacyjne dla osób kierujących pracami konserwatorskimi lub restauratorskimi przy zabytkowych parkach i innych formach zaprojektowanej zieleni.

Rozporządzenie przewiduje możliwość zawarcia w pozwoleniu warunku, że pracami będzie kierowała albo samodzielnie je wykonywała osoba spełniająca ustawowe wymagania. Dane i dokumenty tej osoby mogą być przekazywane konserwatorowi **nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem prac**, a przy zmianie wykonawcy — odpowiednio przed zmianą. (eli.gov.pl)

To trzeba sprawdzać zarówno przy wydawaniu pozwolenia, jak i przy odbiorze.

32. Właściwość terytorialna WUOZ w Białymstoku

Według aktualnej strony WUOZ:

Białystok obsługuje powiaty:

- białostocki,
- moniecki,
- sokólski,
- bielski,
- siemiatycki,
- hajnowski,
- a także powiat augustowski w zakresie wynikającym z wewnętrznego podziału kompetencji.

Delegatura w Łomży obsługuje:

- miasto Łomża,
- powiat łomżyński,
- grajewski,
- kolneński,
- wysokomazowiecki,
- zambrowski.

Delegatura w Suwałkach obsługuje powiaty sejneński, suwalski i część spraw dotyczących powiatu augustowskiego.

Najważniejsza dla kandydata na stanowisko ds. zieleni jest uwaga znajdująca się na stronie WUOZ: zakres Delegatury w Suwałkach dotyczący powiatu augustowskiego jest określony „**z wyłączeniem miasta Augustów oraz spraw dotyczących**

zieleni”. Oznacza to, że spraw zieleni w powiecie augustowskim nie należy automatycznie kierować do Delegatury w Suwałkach. (gov.pl)

33. Właściwość organów — tabela do nauki

Sytuacja	Organ
Zwykła wycinka na nieruchomości niewpisanej do rejestru	wójt, burmistrz albo prezydent miasta
Wycinka na nieruchomości wpisanej do rejestru	wojewódzki konserwator zabytków
Wycinka w parku, ogrodzie lub zaprojektowanej zieleni wpisanej do rejestru	wojewódzki konserwator zabytków — pozwolenie konserwatorskie
Zgłoszenie osoby fizycznej na nieruchomości wpisanej do rejestru, ale niebędącej zabytkowym parkiem/ogrodem	wojewódzki konserwator zabytków
Ochrona gatunkowa	właściwy organ ochrony przyrody, najczęściej RDOŚ
Typowe pozwolenie na budowę poza miastem na prawach powiatu	starosta
Typowe pozwolenie na budowę w Białymstoku	Prezydent Miasta Białegostoku
Zabytek wpisany tylko do gminnej ewidencji – pozwolenie na budowę/rozbiórkę	organ budowlany, po uzgodnieniu z WKZ
Odwołanie od decyzji WKZ	minister właściwy ds. kultury, za pośrednictwem WKZ

34. Terminy, które warto znać na pamięć

Termin	Co oznacza
7 dni	uzupełnienie szczególnego zgłoszenia wycinki osoby fizycznej
co najmniej 7 dni	typowy minimalny termin na uzupełnienie braków podania według KPA
7 dni	pisemne uwagi po odmowie podpisania protokołu kontroli
14 dni	sprzeciw po oględzinach drzewa zgłoszonego przez osobę fizyczną
14 dni	odwołanie od decyzji
14 dni	zastrzeżenia do zaleceń pokontrolnych
14 dni	odpowiedź WKZ na zastrzeżenia do zaleceń
14 dni	zawiadomienie WKZ o uszkodzeniu, zniszczeniu lub zagrożeniu zabytku
14 dni	zasadniczy termin uiszczenia opłaty po uzyskaniu ostateczności decyzji
21 dni	oględziny po zgłoszeniu drzewa przez osobę fizyczną

Termin	Co oznacza
30 dni	stanowisko WKZ w sprawie pozwolenia budowlanego/ rozbiórkowego dotyczącego obiektu ujętego w GEZ
60 dni	sprzeciw WKZ wobec nowego zgłoszenia konserwatorskiego
1 miesiąc	typowy termin KPA dla sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego
2 miesiące	typowy termin KPA dla sprawy szczególnie skomplikowanej
6 miesięcy	czas na usunięcie drzewa po oględzinach w procedurze zgłoszenia osoby fizycznej
2 lata	ważność nowego zgłoszenia konserwatorskiego, jeśli nie rozpoczęto działania
3 lata	istotny okres m.in. przy odroczeniu opłaty związanym z nasadzeniami
5 lat	okres istotny m.in. dla dokumentacji niektórych specjalistycznych zabiegów oraz niektórych konsekwencji późniejszego wykorzystania nieruchomości gospodarczo

35. Cztery procedury, których absolutnie nie wolno pomylić

1. Pozwolenie konserwatorskie

Dotyczy przede wszystkim ingerencji w wpisany do rejestru zabytek, w tym usuwania drzew z wpisanego parku, ogrodu lub innej zaprojektowanej zieleni.

Nie ma zasady „po 60 dniach wolno”.

To postępowanie kończy się decyzją.

2. Nowe zgłoszenie konserwatorskie

Obowiązuje od 3 czerwca 2026 r. dla określonych działań.

Termin na sprzeciw: 60 dni.

3. Zgłoszenie wycinki przez osobę fizyczną

Wynika z ustawy o ochronie przyrody.

21 dni na oględziny + 14 dni na sprzeciw + 6 miesięcy na wycinkę.

4. Zezwolenie na usunięcie drzewa na podstawie ustawy o ochronie przyrody

Stosowane między innymi wtedy, gdy drzewo na nieruchomości wpisanej do rejestru, ale niebędącej zabytkowym parkiem/ogrodem, usuwa podmiot niekorzystający ze szczególnego trybu zgłoszenia osoby fizycznej.

Organem pozostaje **WKZ**.

36. Przykładowe kazusy na rozmowę kwalifikacyjną

Kazus 1

Właściciel chce usunąć klon srebrzysty o obwodzie 70 cm rosnący w parku pałacowym wpisanym do rejestru.

Rozumowanie: próg 80 cm z ustawy o ochronie przyrody nie kończy analizy. Drzewo znajduje się w parku wpisanym do rejestru. Należy rozpatrywać pozwolenie konserwatorskie.

Kazus 2

Osoba fizyczna chce na cele prywatne usunąć drzewo o obwodzie 90 cm rosnące na działce objętej wpisem historycznego układu urbanistycznego. Działka nie jest parkiem ani zaprojektowaną zielenią.

Rozumowanie: sprawdzamy gatunek i próg. Jeżeli próg jest przekroczony, osoba fizyczna dokonuje zgłoszenia zamiaru wycinki do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Organ ma 21 dni na oględziny i następnie 14 dni na ewentualny sprzeciw.

Kazus 3

Na wpisanym do rejestru cmentarzu właściciel chce usunąć kilka drzew.

Prawidłowa pierwsza odpowiedź: należy sprawdzić treść i zakres decyzji o wpisie. Trzeba ustalić, czy przedmiotem ochrony jest również komponowana/zaprojektowana zieleń. Od tego zależy wybór między procedurą konserwatorską właściwą dla zaprojektowanej zieleni a procedurą ustawy o ochronie przyrody.

Kazus 4

W czasie wichury drzewo przewróciło się w zabytkowym parku.

Rozumowanie: najpierw kwalifikacja jako wywrot/złom i ustalenie, kto je usuwa. Szczególne przepisy dotyczące wywrotów, złomów i akcji ratowniczych mogą wyłączyć standardowe pozwolenie, ale zdarzenie powinno być właściwie udokumentowane.

Kazus 5

Firma chce wykonać chodnik w parku wpisanym do rejestru, przecinający strefy korzeniowe starych drzew.

Rozumowanie: sprawa nie dotyczy tylko Prawa budowlanego. Najpierw należy ustalić wymagany tryb konserwatorski. Następnie inwestor realizuje procedurę budowlaną. Podczas oceny konserwatorskiej trzeba uwzględnić wpływ robót ziemnych i nawierzchni na korzenie oraz historyczny układ parku.

Kazus 6

Właściciel chce „dla bezpieczeństwa” usunąć 40% zdrowej korony drzewa.

Rozumowanie: samo nazwanie zabiegu pielęgnacją nie przesądza o jego legalności. Przekroczenie 30% korony jest dopuszczalne tylko w ustawowo określonych przypadkach. W zabytkowym założeniu trzeba ponadto sprawdzić wymagania konserwatorskie.

37. Najważniejsze pytania podczas analizy akt sprawy

Praktycznie warto stosować stały schemat:

**REJESTR → PRZEDMIOT OCHRONY → DZIAŁANIE →
WNIOSKODAWCA → PRZYRODA → KPA → INNE
POZWOLENIA.**

Czyli:

Rejestr — czy teren jest wpisany?

Przedmiot ochrony — park/ogród/zaprojektowana zieleń czy inny zabytek?

Działanie — wycinka, pielęgnacja, inwestycja, nasadzenia?

Wnioskodawca — osoba fizyczna prywatnie czy inny podmiot?

Przyroda — gatunki chronione, pomnik przyrody, obszar chroniony, złom/wywrot?

KPA — strony, kompletność, dowody, terminy, czynny udział?

Inne pozwolenia — Prawo budowlane, RDOŚ, zarządca drogi itd.?

38. Co powinno znaleźć się w dobrze przygotowanym projekcie decyzji

Projekt decyzji powinien wyraźnie odpowiadać na pytania:

Kto? — komu udziela się pozwolenia.

Gdzie? — dokładne wskazanie zabytku i nieruchomości.

Co? — konkretne drzewa, krzewy albo czynności.

Jak? — sposób prowadzenia prac.

Kiedy? — termin obowiązywania i wykonania.

Pod jakimi warunkami? — np. nasadzenia, nadzór, kwalifikacje wykonawcy, ochrona pozostałej zieleni.

Dlaczego? — ustalony stan faktyczny, zgromadzone dowody, wartość konserwatorska oraz argumentacja za przyjętym rozwiązaniem.

Jak się odwołać? — prawidłowe pouczenie.

Dobre uzasadnienie nie może brzmieć wyłącznie:

„drzewo znajduje się na terenie zabytkowym”.

Powinno pokazywać, **dlaczego konkretne rozwiązanie chroni wartości zabytku albo dlaczego usunięcie jest dopuszczalne lub niedopuszczalne.**

39. Co może być przedmiotem pytań na rozmowie

Szczególnie spodziewałbym się sprawdzenia umiejętności odróżnienia:

Para pojęć	Co trzeba wiedzieć
rejestr zabytków / gminna ewidencja	to różne formy ochrony i różne procedury
park wpisany do rejestru / zwykła działka objęta wpisem	inne podstawy procedury wycinki

Para pojęć	Co trzeba wiedzieć
pozwolenie / zgłoszenie	decyzja vs mechanizm braku sprzeciwu
60 dni / 21+14 dni	dwa zupełnie różne tryby
pomiar 5 cm / pomiar 130 cm	inne funkcje pomiaru
WKZ / gmina	na nieruchomości wpisanej do rejestru kompetencja dotycząca wycinki przechodzi na WKZ
ochrona zabytku / ochrona gatunkowa	jedno pozwolenie nie zastępuje drugiego
pozwolenie konserwatorskie / pozwolenie budowlane	odrębne reżimy
kontrola / oględziny	oględziny są dowodem w sprawie; kontrola sprawdza m.in. stan i przestrzeganie prawa
zalecenie pokontrolne / decyzja	zalecenie nie jest tym samym co administracyjny nakaz w decyzji

40. Pięć reguł, które warto zapamiętać przed rozmową

Po pierwsze: nie zaczynam od obwodu drzewa. Zaczynam od decyzji o wpisie do rejestru.

Po drugie: park, ogród lub inna zaprojektowana zieleń wpisana do rejestru oznacza szczególny konserwatorski reżim wycinki i — od 3 czerwca 2026 r. — zasadę jednego rozstrzygnięcia.

Po trzecie: drzewo na innej nieruchomości wpisanej do rejestru może podlegać ustawie o ochronie przyrody, ale organem nadal jest wojewódzki konserwator zabytków.

Po czwarte: 60 dni to nowa procedura zgłoszenia konserwatorskiego, natomiast 21 + 14 dni dotyczy zgłoszenia wycinki osoby fizycznej.

Po piąte: żadnej decyzji nie analizuje się tylko materialnie. Trzeba jeszcze poprawnie przeprowadzić KPA — ustalić strony, zebrać dowody, zapewnić czynny udział, dotrzymać terminów i prawidłowo pouczyć o środkach zaskarżenia.

41. Uwaga dotycząca formularzy WUOZ

WUOZ w Białymstoku wskazuje swoją stronę BIP jako oficjalne miejsce udostępniania formularzy i podkreśla potrzebę dołączania kompletu dokumentów wskazanych przy danym formularzu. (gov.pl)

Jednocześnie w 2026 r. trzeba zachować szczególną ostrożność: **3 czerwca 2026 r. weszła w życie duża nowelizacja ustawy o ochronie zabytków.** W innych WUOZ po tej zmianie publikowano nawet „robocze wzory formularzy” z powodu braku dostosowanych przepisów wykonawczych. (gov.pl)

Dlatego pracownik powinien stosować zasadę:

formularz pomaga załatwić sprawę, ale o rodzaju postępowania, właściwości organu i wymaganych dokumentach zawsze rozstrzyga aktualny przepis prawa.

Jeżeli stary formularz lub stara instrukcja internetowa pozostają w sprzeczności z ustawą obowiązującą od 3 czerwca 2026 r., należy stosować aktualną ustawę.

42. Najkrótsza „mapa mentalna” całego stanowiska

Drzewo → sprawdź rejestr.

Rejestr → przeczytaj decyzję o wpisie.

Park/ogród/zaprojektowana zielen → ustawa o ochronie zabytków → pozwolenie WKZ → jedna decyzja dotycząca wycinki.

Inna nieruchomość wpisana do rejestru → ustawa o ochronie przyrody → WKZ jako organ.

Osoba fizyczna + cel prywatny + przekroczony próg → zgłoszenie → 21 dni oględziny → 14 dni sprzeciw → 6 miesięcy na wycinkę.

Inny podmiot → zezwolenie.

Złom/wywrot/akcja ratownicza → sprawdź wyjątek i udokumentuj.

Gatunek chroniony → osobno ochrona gatunkowa.

Inwestycja → konserwator nie zastępuje organu budowlanego.

Każda decyzja → KPA.

Po wykonaniu → możliwa kontrola i odbiór.

Nieprawidłowości → protokół → zalecenia albo decyzja.